

КОНТРАКТ № 837/KP-14-FHK

г. Ростов-на-Дону, Россия

17 декабря 2014 г.

CONTRACT № 837/KP-14-FHK

Rostov-on-Don, Russia

December 17, 2014

Настоящий Контракт заключен между фирмой **Фаст Ист Интернэшнл Лимитед**, Гонконг, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Чжао Цзунъюци, действующей на основании Доверенности № 1/FEI-HK от 05.06.2014 г., с одной стороны, и **Закрытым акционерным обществом «Корпорация «Глория Джинс»**, Россия, именуемым в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Марии В. Островской, действующей на основании Устава, с другой стороны (далее Стороны), о нижеследующем:

This Contract has been concluded between firm **Fast East International Limited**, Hong Kong, hereinafter referred to as "Seller", represented by Zhao Junjie, acting on the virtue of the Authorization letter No 1/FEI-HK dated 05.06.2014, on the one hand, and **CJSC "Gloria Jeans Corporation"**, Russia, hereinafter referred to as the "Buyer", represented by its General Director Maria V. Ostrovskaya, acting on the virtue of the Charter, on the other hand, collectively referred to as the Parties, as follows:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**1. SUBJECT OF THE CONTRACT**

1.1. «Продавец» продает, а «Покупатель» оплачивает и принимает текстильные материалы, одежду, части и принадлежности одежды, обувь и части обуви, аксессуары, противокражные датчики и деташеры, недорогую бижутерию, оборудование и приспособления для магазинов, химическую продукцию, оборудование и приспособления для швейной промышленности, осветительное оборудование и запасные части ко всем типам оборудования (далее Товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.1. The Seller shall sell and the Buyer shall receive and pay for textile materials, clothing, parts and articles of clothing, footwear and parts of footwear, accessories, hard tags and detachers, nonprecious jewelry, equipment and fixtures for stores, chemical products, equipment and devices for sewing industry, lighting equipment and spare parts for all types of equipment (hereinafter referred as Goods) in compliance with the terms of this Contract.

1.2. Страна происхождения Товара и производитель Товара указываются в Спецификациях к настоящему Контракту. Размещение заказа «Покупателем» осуществляется посредством отсылки «Продавцу» соответствующего электронного сообщения.

1.2. Country of origin of the Goods and the manufacturer shall be pointed out in Specifications to the present Contract. Placement of the order shall be effected by sending relevant electronic message to the Seller.

1.3. Наименование, ассортимент, количество, цена, условия платежа, условия и порядок поставки Товара указываются в соответствии с Инкотермс-2010 и отражаются в предварительно согласованных и подписанных Сторонами Спецификациях, оформляемых на каждую поставку Товара, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

1.3. Description, product range, quantity, price, payment terms, conditions and the order of supply of the Goods are indicated in accordance with Incoterms-2010 rules and indicated in Specifications for every delivery agreed and signed by the Parties which are integral parts of this Contract.

1.4. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 июля 2017 года. Все обязательства Сторон должны быть исполнены в период действия настоящего Контракта.

1.4. The present Contract comes into force upon its signing by both Parties and is valid until July 31, 2017. All obligations of the Parties shall be fulfilled during validity of this Contract.

2. ОБЩАЯ СУММА КОНТРАКТА**2. TOTAL VALUE OF THE CONTRACT**

2.1. Валютой настоящего Контракта является доллар США.

2.1. The currency of this contract is USD.

2.2. Общая сумма настоящего Контракта составляет **60 000 000,00** долларов США (шестьдесят миллионов долларов США 00 центов).

2.2. The total value of this Contract is **USD 60,000,000.00** (USD sixty million only).

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА**3. TERMS OF PAYMENT**

3.1. Оплата Товара по настоящему контракту

3.1. The Goods under the present Contract could be

осуществляется по взаимной договоренности Сторон в соответствии с одним из описанных далее порядков:

1) «Покупатель» производит первую часть предоплаты согласно проформе-инвойсу посредством прямого банковского перевода на счёт «Продавца». Вторую часть предоплаты «Покупатель» производит до момента оформления перевозчиком (лицо, осуществляющее оказание экспедиторских услуг и услуг по перевозке грузов) транспортного документа при организации перемещения Товара на территорию Российской Федерации на основании проформы-инвойса.

Оставшуюся часть оплаты «Покупатель» производит после оформления перевозчиком транспортного документа при организации перемещения Товара на территорию Российской Федерации на основании коммерческого инвойса;

2) «Покупатель» производит предоплату каждой партии Товара на основании проформы инвойса посредством прямого банковского перевода на счёт «Продавца» до оформления перевозчиком транспортного документа при организации перемещения Товара в РФ;

3) «Покупатель» производит оплату каждой партии Товара на основании коммерческого инвойса посредством прямого банковского перевода на счёт «Продавца» после оформления перевозчиком транспортного документа при организации перемещения Товара в РФ.

3.2. «Покупатель» производит 100% предоплату за образцы Товара согласно проформе-инвойсу в течение 10-ти дней с момента его выставления посредством прямого банковского перевода на счёт «Продавца» либо по взаимной договоренности Сторон отгрузка образцов Товара «Покупателю» осуществляется «Продавцом» на безвозмездной основе.

3.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счёта «Покупателя».

3.4. Оплата товара должна производиться в долларах США.

3.5. Последняя предоплата должна быть произведена «Покупателем» не позднее 20 июля 2016 года.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Поставка по данному контракту осуществляется отдельными партиями Товара в рамках размещенного заказа. Размещение заказа осуществляется посредством отсылки электронного сообщения «Продавцу».

4.2. Стороны руководствуются правилами Инкотермс-2010. При этом по взаимному согласованию Сторон допускаются отклонения от базисных условий

paid according to the Parties arrangement as provided by one of the following ways:

1) The Buyer shall effect the first part of prepayment as indicated in the proforma invoice after its placement via direct wire transfer to the Seller's bank account. The second part of prepayment shall be paid by the Buyer before issuing the transportation document by the forwarder (An entity rendering services of expedition or freight forwarding) when organizing the transportation of the Goods to the territory of the Russian Federation on the basis of proforma invoice.

The remaining sum shall be paid by the Buyer after issuing the transportation document by the forwarder when organizing the transportation of the Goods to the territory of the Russian Federation on the basis of commercial invoice;

2) The Buyer shall effect prepayment for each separate consignment of the Goods on the basis of proforma invoice via direct wire transfer to the Seller's bank account before issuing transportation document by the Forwarder when organizing the transportation of the Goods to the Russian Federation;

3) The Buyer shall effect payment for each separate consignment of the Goods on the basis of commercial invoice via direct wire transfer to the Seller's bank account after issuing transportation document by the Forwarder when organizing the transportation of the Goods to the Russian Federation.

3.2. The Buyer shall effect 100% prepayment for samples of the Goods as indicated in the proforma invoice within 10 days after its placement via direct wire transfer to the Seller's bank account, or based on mutual agreement of the Parties the shipment of samples of the Goods to the Buyer shall be effected by the Seller free of charge.

3.3. Date of payment shall be considered the date when the bank transfer has been charged-off from the Buyer's account.

3.4. Payment for the Goods shall be made in US dollars.

3.5. The last prepayment shall be made by the Buyer not later than July 20, 2016.

4. TERMS OF DELIVERY

4.1. Delivery under this Contract shall be made on the basis of separate consignments of the Goods in frames of the placed order. The placement of the order is effected by sending electronic message to the Seller.

4.2. The Parties shall follow Incoterms-2010 rules. However, based on the mutual agreement of the Parties deviations from basic delivery terms shall be allowed.

поставки.

4.3. Датой отгрузки Товара является дата оформления транспортного документа, свидетельствующего о передаче Товара «Перевозчику», при организации перемещения Товара в РФ.

4.4. Все формы товарно-сопроводительных документов согласуются Сторонами в течение 72 часов до даты оформления транспортного документа перевозчиком и могут быть изменены после отдельного согласования Сторонами в случае выставления дополнительных требований к оформлению вышеуказанных документов таможенными и иными государственными органами страны «Покупателя».

4.5. «Продавец» обязуется предоставить на каждую партию Товара следующий пакет документов:

- Сертификат страны происхождения товара «форма-А»;
- Сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001;
- Спецификацию к Контракту;
- Коммерческий инвойс;
- Упаковочный лист;
- Копию экспортной декларации;
- Транспортный (экспедиторский) документ.

4.6. Грузоотправитель Товара указывается в Спецификациях к настоящему Контракту. Место погрузки указывается в Спецификациях к настоящему Контракту

4.7. Грузополучателем Товара является сам «Покупатель» либо другая компания, указанная в Спецификации к настоящему Контракту.

4.8. Перевозчик назначается «Покупателем».

4.9. Все риски, связанные с перевозкой Товара берет на себя перевозчик.

4.10. «Продавец» обязуется отгрузить Товар перевозчику в сроки, согласуемые Сторонами в письменном виде (возможно посредством электронной почты, либо факса), но не позднее 305 (триста пять) дней от даты осуществления предоплаты.

4.11. Товар должен быть поставлен на территорию РФ не позднее 365 (триста шестьдесят пять) дней от даты осуществления предоплаты.

4.12. Отгрузка последней партии Товара в рамках данного Контракта должна быть произведена «Покупателю» не позднее 21 мая 2017 года.

4.13. Частичные отгрузки в рамках одной отдельной поставки запрещены.

4.3. The date of shipment of the Goods is the date of issuing transportation document that confirms passing of the Goods to the Forwarder when organizing the transportation of the Goods to the Russian Federation.

4.4. The complete set of the documents for the Goods shall be coordinated within 72 hours prior to the date of issuing the transportation document that confirms the transfer of the Goods to forwarder and may be changed after additional requirements issued by customs or other authorities of the Buyer's country.

4.5. The Seller shall provide a set of documents for each consignment, including:

- Certificate of Origin - form A;
- Certificate of quality management system conformity ISO 9001;
- Specification to the Contract;
- Commercial Invoice;
- Packing list;
- Copy of export declaration;
- Transport (forwarding) document.

4.6. The consignor shall be pointed out in Specifications to the present Contract. The place of loading of the Goods shall be pointed out in Specifications to the present Contract.

4.7. Consignee shall be the Buyer or other company as indicated in the Specification to the present Contract.

4.8. The forwarder is appointed by the Buyer.

4.9. The forwarder will take all responsibilities for the transportation of the Goods.

4.10. The Seller shall ship the Goods out to the forwarder by the deadline matched by the Parties in writing (what is possible via e-mail or fax) but not later than 305 (three hundred five) days after the date of effecting the prepayment.

4.11. Goods should be delivered to the territory of Russian Federation not later than 365 (three hundred sixty five) days from the date of effecting the prepayment.

4.12. The last consignment of the Goods must be shipped out not later than on May 21, 2017.

4.13. Partial shipments within one separate consignment are not allowed.

4.14. В случае доставки какой-либо партии Товара по настоящему Контракту в порты Находка/ Восточный/ Владивосток/ Санкт-Петербург Российской Федерации, право «Покупателя» на перепродажу Товара может быть ограничено в течение 15 дней со дня окончания соответствующего таможенного оформления такой партии. Наличие данного ограничения указывается в спецификации на конкретную партию Товара.

5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

5.1. Право собственности на Товар, поставляемый по настоящему Контракту, переходит от «Продавца» к «Покупателю» в момент перехода рисков утраты и повреждения Товара в рамках соответствующего условия согласно «Инкотермс-2010».

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ОБРАЗЦЫ

6.1. Качество производимых и (или) продаваемых «Продавцом» изделий должно соответствовать требованиям, установленным ГОСТами Российской Федерации, Техническим регламентом «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 797), Техническим регламентом «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 876).

6.2. До и после размещения заказа, а также перед отгрузкой Товара «Покупатель» имеет право затребовать образцы Товара на утверждение посредством отсылки «Продавцу» соответствующего электронного сообщения.

6.3. «Продавец» гарантирует, что качество производимого и поставляемого Товара полностью соответствует утвержденным Сторонами образцам.

6.4. В случае несоответствия качества Товара в партии, готовой к отгрузке, ранее утвержденным образцам, «Покупатель» имеет право отказаться от некачественного Товара или всей партии Товара в рамках размещенного Заказа. При этом «Продавец» обязуется в течение 15 банковских дней с момента получения претензии произвести возврат стоимости некачественного Товара или произвести возврат стоимости всей партии Товара в рамках размещенного Заказа.

7. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

7.1. «Продавец» обязуется произвести упаковку Товара таким образом, чтобы обеспечить полную его сохранность и предохранять Товар от повреждений при его транспортировке всеми видами транспорта.

4.14. In case when any consignment of the Goods under the present Contract comes to Nakhodka/ Vostochny/ Vladivostok/ Saint Petersburg maritime terminals of Russian Federation the Buyer's right to sell the Goods could be abridged within time-frames of 15 days since the moment when the customs clearance of the relevant consignment of the Goods is finished. Mentioned abridgement shall be stated in the Specification for the relevant consignment of the Goods.

5. TRANSFER OF THE OWNERSHIP RIGHT

5.1. The ownership right for the Goods shall pass from the Seller to the Buyer in the moment of passing the risks of loss and damage of the Goods according to Incoterms-2010 rules.

6. QUALITY OF THE GOODS AND SAMPLES

6.1. The quality of the goods that the Seller produces and (or) sells shall correspond to requirements stipulated by State Standards of Russian Federation, Technical Regulation of Custom Union "On safety of goods for children and teenagers" (TP TC 007/2011) (ratified by the Decision of Custom Union dated 23 September 2011 N 797), Technical Regulation of Custom Union "On safety of light industry products" (TP TC 017/2011) (ratified by the Decision of Custom Union dated 9 December 2011 N 876).

6.2. Prior to and after placing the order as well as before shipment of the Goods the Buyer shall have the right to require samples of the Goods for approval by sending relevant electronic message to the Seller.

6.3. The Seller shall ensure that the quality of manufactured and delivered Goods shall be in full compliance with samples approved by the Parties.

6.4. In case of incompliance of quality of the Goods in consignment that is ready for shipment to earlier approved samples the Buyer shall have a right to reject poor quality' Goods or the whole consignment of the Goods in frames of the placed order. The Seller is obliged to refund a value of poor quality' Goods within 15 business days after the date of getting claim from the Buyer or to refund a value of the whole consignment of the Goods in frames of the placed order.

7. PACKING AND MARKING

7.1. The Seller shall ensure packaging of the Goods in such a way that the Goods shall remain completely safe and protected from any damages during its transportation by all kinds of transport vehicles.

7.2. «Продавец» несет ответственность за порчу, ущерб и утрату Товара, возникшие в пути следования вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки.

7.2. The Seller shall be responsible for damage and loss of the Goods occurred during their transportation as a result of poor quality' or improper packaging.

7.3. Требования к маркировке Товара, при их наличии, передаются «Покупателем» посредством отсылки «Продавцу» соответствующего электронного сообщения.

7.3. Requirements for marking the Goods, if any, shall be provided by the Buyer by sending relevant electronic message to the Seller.

8. СДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА, РЕКЛАМАЦИИ

8. DELIVERY AND ACCEPTANCE OF THE GOODS, CLAIMS

8.1. Товар считается сданным «Продавцом» и принятым «Покупателем» по количеству – согласно товаросопроводительным документам; по качеству – по результатам его проверки «Покупателем» в его помещении в течение 15 (пятнадцать) дней с даты завершения таможенного оформления каждой отдельной партии Товара на территории Российской Федерации.

8.1. The Goods shall be considered as delivered by the Seller and accepted by the Buyer in respect of quantity according to the documents for the Goods; in respect of quality as a result of checking its quality by the Buyer at its premises within 15 (fifteen) days after completion of the customs clearance of each separate consignment of the Goods in the territory of Russian Federation.

8.2. Рекламации в отношении качества фактически поставленного Товара заявляются «Покупателем» «Продавцу» в течение 35 (тридцать пять) дней от даты завершения таможенного оформления партии Товара на территории Российской Федерации.

8.2. Claims in respect of quality of actually delivered Goods shall be submitted by the Buyer to the Seller within 35 (thirty five) days after completion of customs clearance of the consignment of the Goods in the territory of Russian Federation

8.3. Содержание и обоснование рекламации подтверждается актами, необходимыми образцами и фотографиями Товара, указанного в рекламации. В случае обнаружения недостатков, расходы, понесенные «Покупателем» в связи с проверкой Товара и обоснованные соответствующими документами, возлагаются на «Продавца».

8.3. Content and ground of the claim shall be confirmed by acts and reports, necessary samples and photos of the claimed Goods. In case of revelation of disadvantages all expenses incurred by the Buyer during examination of the Goods and proved by the relevant documents shall be borne by the Seller.

8.4. В случае выявления Товара со скрытыми дефектами, заактивированными в установленном порядке, «Продавец» обязан за свой счет произвести замену недоброкачественного Товара. По договоренности Сторон «Продавец» вправе снизить его стоимость, а «Покупатель» принять его по сниженной цене, или в течение 15 банковских дней с момента получения претензии произвести возврат стоимости некачественного Товара.

8.4. In case of revelation of the Goods with hidden and invisible defects reported according to established order the Seller undertakes to replace poor quality' Goods for its account. Based on the agreement of the Parties the Seller shall have right to reduce its value and the Buyer – to accept it at reduced price, or to refund value of poor quality' Goods within 15 business days after the date of getting claim from the Buyer.

8.5. Если «Продавец» не произведёт замену дефектного Товара при поставке следующей партии Товара, то «Покупатель» вправе потребовать возврата уплаченной им стоимости некачественного Товара.

8.5. If the Seller doesn't replace defective Goods during delivery of the next consignment of the Goods the Buyer shall have right to require refunding of paid value of poor quality' Goods.

8.6. В случае несогласия «Продавца» с претензиями «Покупателя» «Продавец» обязан в течение 10 (десять) дней с момента получения претензии представить мотивированные объяснения. Неполучение «Покупателем» в указанный срок мотивированных объяснений от «Продавца» означает его согласие с претензиями «Покупателя».

8.6. In case of disagreement of the Seller with claims of the Buyer the Seller shall provide reasonable explanations within 10 (ten) days after getting such claims. Non-delivery of timely reasonable explanations by the Buyer from the Seller shall mean agreement of the Seller with claims of the Buyer.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9. RESPONSIBILITY OF THE PARTIES

9.1. За нарушение согласованных Сторонами сроков отгрузки Товара перевозчику более чем на 5 календарных дней по вине «Продавца», в случае отсутствия форс-мажорных обстоятельств, «Продавец»:

- уплачивает «Покупателю» посредством банковского перевода пеню в размере 1 % от стоимости непоставленного Товара в валюте настоящего Контракта за каждый день просрочки, начиная с первого дня, и/или

- обязуется доставить Товар «Покупателю» авиатранспортом за свой счет, и/или

- корректирует цену Товара на величину понесенных убытков по письменному согласованию Сторон.

При этом указанные изменения отражаются в Спецификациях на последующие поставки Товара в рамках настоящего Контракта.

Оплата пени не освобождает «Продавца» от выполнения принятых обязательств по настоящему Контракту.

9.2. В случае нарушения согласованных Сторонами сроков отгрузки Товара более чем на 15 календарных дней по вине «Продавца», «Покупатель» вправе отказаться от всей партии Товара в рамках размещенного заказа.

9.3. В случае непоставки по вине «Продавца» Товара в рамках размещенного заказа, «Продавец» обязуется возратить сумму предварительной оплаты за Товар не позднее 375 (триста семьдесят пять) дней от даты списания суммы предоплаты с банковского счета «Покупателя».

9.4. Выставленные «Продавцу» пени, а также возврат предоплаты подлежат оплате путем перечисления на расчетный счет «Покупателя», указанный в ст. 14 настоящего Контракта. «Продавец» может предоставить мотивированный отказ в течение 3-х банковских дней с момента получения счета на оплату пени.

9.5. «Продавец» несет ответственность за сведения, указанные в упаковочном листе, относительно количественных и весовых характеристик Товара.

9.6. В случае если поставка Товара не будет соответствовать требованиям «Покупателя» штрафные платежи будут осуществляться в соответствии с Политикой требования штрафных платежей от поставщиков, подписанной «Продавцом».

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

10.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожаров, стихийных бедствий, актов правительств, блокад, военных действий, забастовок, иных обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на исполнение обязательств Сторон, срок исполнения обязательств

9.1. Should the date of shipment of the Goods to the forwarder matched by the Parties be delayed for more than 5 calendar days due to the Seller's fault, provided that there are no force-majeure circumstances, the Seller:

- shall pay the Buyer a penalty in the contract currency at a rate of 1 % of the cost of the undelivered Goods for each day of delay starting from the first day, and/or

- undertakes to deliver the Goods to the Buyer by means of air transportation at the Seller's expense, and/or

- deduct the amount of loss from the price of the Goods according to written consent of the Parties.

The changes mentioned above shall be stated in Specifications for future deliveries under the present Contract.

Payment of the penalty doesn't dispense the Seller from fulfillment of its obligations according to the present Contract.

9.2. Should the date of shipment of the Goods matched by the Parties be delayed for more than 15 calendar days due to the Seller's fault, the Buyer shall have the right to reject the whole consignment of the Goods in frames of the placed order.

9.3. In case of non-delivery of the Goods in frames of the placed order due to the Seller's fault, the Seller shall refund the amount of prepayment for the Goods within 375 (three hundred seventy five) days after the date of prepayment.

9.4. Any penalties that should be paid by the Seller as well as refund of the prepayment shall be transferred to the bank account of the Buyer pointed out in p. 14 of the present Contract. The Seller shall have a right to provide reasonable refusal within 3 business days after getting an invoice for payment of the penalty.

9.5. The Seller shall be responsible for data stated in packing list in respect of quantitative and weight characteristics of the Goods.

9.6. In the event that the delivery of the Goods will not correspond to the requirements of the "Buyer" chargeback will be effected in accordance with the Supplier Chargeback Policy signed by the Seller.

10. FORCE MAJEURE CIRCUMSTANCES

10.1. In case the Parties aren't able to fully or partially execute their obligations because of fire, flooding, military actions, governmental acts, strikes and other cases of force majeure and acts of nature that directly influenced the execution of obligations of the Parties the term for execution shall be postponed according to the time during which such force majeure circumstances shall be in force but no more than 3

отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, но не более 3-х (трех) месяцев.

(three) months.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана не позднее 10 (десять) дней после наступления и прекращения форс-мажорных обстоятельств, письменно известить об этом другую Сторону. Несвоевременное сообщение о вышеуказанных обстоятельствах лишает Стороны права в дальнейшем ссылаться на данный факт. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые соответствующими Торгово-Промышленными Палатами (ТПП).

10.2. The Party that shall not be able to execute its obligations undertakes within 10 (ten) days after beginning or cancelation of such force majeure circumstances to inform another Party in written form about that. In case of untimely procurement of such information the Parties shall lose a right to refer to such force majeure circumstances in future. The sufficient proof of the presence of such force majeure circumstances and their endurance shall be certificates issued by the relevant Chamber of Commerce.

11. АРБИТРАЖ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

11. ARBITRATION AND APPLICABLE LAW

11.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Контракта, будут решаться путем переговоров.

11.1. Any disputes arising out of or in relation to the execution of this Contract shall be settled through negotiations.

11.2. Все споры и разногласия, возникающие на основании или в связи с данным договором, будут подаваться на рассмотрение в Шанхайский Международный Арбитражный Центр (SHIAC), которое будет проводиться в соответствии с последними правилами арбитража и применяя закон Российской Федерации в качестве регулирующего права. Сторонами будет выбран один третейский судья в результате взаимной договоренности в течение 20 дней после того, как Получающая сторона получит Уведомление о проведении арбитража, при отсутствии такой договоренности или, если выбранный третейский судья отстраняется от занимаемой должности или по иной причине не может выполнить функцию судьи в арбитраже, Председатель Шанхайской Международной Арбитражной комиссии выберет зарубежного третейского судью (не гражданина Китая) из состава Коллегии арбитров SHIAC для выполнения роли единственного Арбитра для сторон. Английский язык будет использоваться при проведении всего арбитража.

11.2. All disputes or differences arising from or in connection with this contract shall be submitted to Shanghai International Arbitration Center (SHIAC) for arbitration which shall be conducted in accordance with its latest arbitration rules and using the law of the Russian Federation as the governing law. There shall be one arbitrator to be chosen by the parties by mutual agreement within 20 days after the Respondent has received the Notice of Arbitration failing such agreement or if the chosen arbitrator is removed from office or is otherwise unable to perform as an arbitrator in the arbitration, the Chairman of the SHIAC shall choose a foreign arbitrator (non-Chinese) from SHIAC. Panel of Arbitrators to act as the sole Arbitrator for the parties. English shall be used in the arbitration throughout.

11.3. Правоотношения, возникающие из настоящего Контракта, регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

11.3. Legal relationships arising out of the present Contract shall be regulated by the norms and provisions of the current Russian legislation.

11.4. Экземпляры Контракта и его неотъемлемые части, а также все документы по настоящему Контракту (товаросопроводительные, платежные и др.), подписанные и заверенные Сторонами и переданные по факсу и электронной почте, имеют равную с оригиналами юридическую силу, но в случае спора Стороны должны предъявить оригиналы документов.

11.4. All copies of the Contract and its integral parts, and all documents for the present Contract (shipping documents, payment documents and others) signed and chopped by the Parties and sent by fax and e-mail, have the same juridical force as original ones, however, in case of juridical dispute the Parties shall submit original documents.

12. УВЕДОМЛЕНИЯ

12. NOTICES

12.1. Любые извещения / уведомления, запросы, сообщения и заявления, связанные с выполнением

12.1. Any notices, requests, demands, messages and statements given under or in connection with this

настоящего Контракта, направляются Сторонами непосредственно друг другу в письменной форме (включая факсимильную связь и электронную почту) на английском языке.

12.2. Все такие уведомления, запросы, требования и сообщения следует направлять по адресам, указанным в ст.14 настоящего Контракта, или по другим адресам, электронной почте или номеру факса, которые будут сообщены одной из Сторон другим способом, указанным в настоящей ст.12.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Все переговоры и переписка, предшествующие заключению настоящего Контракта, утрачивают силу с момента его подписания.

13.2. Всякие изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

13.3. Все банковские комиссии, связанные с оплатой инвойсов, в том числе комиссии банков-корреспондентов, оплачивает «Покупатель».

13.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать (переуступать) свои права и обязательства по настоящему Контракту третьим лицам (юридическим или физическим) без письменного согласия (разрешения) другой Стороны.

13.5. В случае признания какого бы то ни было положения и/или условия настоящего Контракта недействительным и/или не имеющим юридической силы со стороны компетентного органа власти, суда, арбитража или третейского суда страны Продавца и/или Покупателя, а также любой третьей страны, такое признание не влечет за собой недействительности любых других положений и условий настоящего Контракта и всего Контракта в целом, а также этого положения и/или условия в другой стране.

13.6. Стороны имеют право на досрочное расторжение в одностороннем внесудебном порядке настоящего Контракта, заявив об этом другой Стороне за 3 месяца до даты расторжения Контракта.

13.7. Настоящий контракт подписан в двух экземплярах, на русском и на английском языках. В случае разночтений в экземплярах на русском и на английском языках, экземпляр на английском языке принимается за основу.

13.8. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Контракту составляют его неотъемлемую часть.

13.9. Стороны охраняют и не вправе разглашать условия настоящего Контракта, являющиеся

Contract shall be forwarded by the Parties directly to each other in writing (including fax and e-mail) and in English.

12.2. All such notices, requests, demands and other communications shall be sent to the addresses, pointed out in p.14 of this Contract, or to the other addresses, e-mail or fax number as shall have been notified by one Party to the other in the manner set out in this p.12.

13. MISCELLANEOUS

13.1. All negotiations and correspondence preceding the conclusion of the present Contract shall be considered ineffective after its signing.

13.2. Any amendments or additions to this Contract shall be valid only subject to be made in writing and signed by authorized persons from both Parties.

13.3. All banking charges connected with payment of invoices including charges of correspondent banks shall be borne by the Buyer.

13.4. Neither Party shall have the right to transfer (or assign) its rights and obligations to any third parties (legal entities or individuals) without written agreement (permission) of the other Party.

13.5. In the event any of the clauses and/or conditions of the present Contract is recognized invalid and/or of no juridical power by governmental officials, court or arbitration of the Seller's or Buyer's country as well as of any third country, such recognition shall not influence the validity of any other clauses and conditions of the present Contract and of the whole Contract itself, and of this clause and/or condition in another country.

13.6. Both Parties have a right for early termination of this Contract in accordance with the civil procedures through notifying the other Party 3 months prior to the date of termination of the Contract.

13.7. The present Contract is signed in two versions in Russian and English. In the event of any discrepancies between the English and Russian language versions, the English language version shall prevail.

13.8. All appendixes, amendments and additions to this Contract shall constitute its integral part.

13.9. The Parties shall preserve and have no right to disclose terms and conditions of the present Contract

сведениями конфиденциального характера. Не считается разглашением конфиденциальной информации передача одной из Сторон каких-либо сведений или документов представителям фискальных органов или организаций, запрашиваемых в установленном законом порядке, при исполнении своих служебных обязанностей. Сторона, представившая такие сведения или документы, обязана немедленно известить об этом другую Сторону.

which are considered confidential. Passing any data or documents by one of the Parties to representatives of fiscal departments or organizations requested by the order established by the Law in frames of fulfillment of their official duties shall not be considered disclosure of confidential information. The Party that provided such data or documents is obliged to inform another Party in this regard.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

14. LEGAL ADDRESSES AND BANK DETAILS OF THE PARTIES

Продавец: Фаст Ист Интернэшнл Лимитед
Адрес: Юнит 1010, Мирамар Тауэр 132, Натан Роуд, Чимсачэй, Коулун, Гонконг
Банк: ГОНКОНГ энд ШАНХАЙ БЭНКИНГ КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД (ОЛ ГК ОФИСЕЗ энд ХЭД ОФИС)
Bank SWIFT Code: HSBCHKHNNKH
Адрес банка: ГОНКОНГ
Счет бенефициара: 848662953838

The Seller: Fast East International Limited
ADD: Unit 1010, Miramar Tower 132, Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
Bank Name: HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (ALL HK OFFICES AND HEAD OFFICE)
Bank SWIFT Code: HSBCHKHNNKH
Bank Address: HONG KONG
Beneficiary Account No. : 848662953838


М.п.

Чжао Цзуньцзи


Seal

Zhao Junjie

Покупатель: ЗАО «Корпорация «Глория Джинс»

The Buyer: CJSC «Gloria Jeans Corporation»

344090, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 184
ОКПО 46551018, ИНН 6166034397 ОКВЭД 18.22,
Дата внесения записи в гос. реестр 10.12.2002

Stachki avenue 184, 344090 Rostov-on-Don City, Russia
OKPO 46551018, INN 6166034397 OKVED 18.22,
Date of writing down to the State register 10.12.2002

ОГРН 1026104032283
текущий валютный счет 40702840800150663616
транзитный вал. счет 40702840100150663617
Банк: Закрытое Акционерное Общество
"ЮниКредит Банк", г. Москва, Россия.
SWIFT: IMBKRUMMXXX

OGRN 1026104032283
Cur. Account 40702840800150663616
Transit cur. account 40702840100150663617
ZAO UniCredit Bank, Moscow, Russia

SWIFT: IMBKRUMMXXX

Генеральный директор

General Director


М.п.

Мария В. Островская


Seal

Maria V. Ostrovskaya

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К КОНТРАКТУ
№ 837/KP-14-FHK от 17.12.2014**

**Антикоррупционная политика компании
Закрытого акционерного общества «Глория
Джинс» для контрагентов**

Цель

Антикоррупционная политика (далее - «Политика») Закрытого акционерного общества «Корпорация «Глория Джинс» («далее – Глория Джинс») устанавливает требования к своим контрагентам и их персоналу (в отдельности и совместно именуемых как «контрагенты»), предоставляющим услуги компании «Глория Джинс» и ее прямым и косвенным дочерним компаниям («Компания») во всех видах деятельности «Глории Джинс» и в каждом регионе мира, в которых компания «Глория Джинс» ведет свою деятельность. Контрагенты обязаны уведомить своих сотрудников, аффилированных лиц, агентов и контрагентов (совместно именуемых как «персонал контрагентов») о Политике.

Обязанности по соблюдению Политики

1.1 Контрагент обязуется следить за тем, чтобы его персонал и контрагенты контрагента:

(а) соблюдали законы касательно взяток, отмыывания денег и/или иных проявлений коррупции.

(б) не предоставляли, не предлагали, не обещали или не давали какому-либо работнику компании «Глория Джинс» ее аффилированным лицам и/или контрагентам какой-либо подарок, денежное вознаграждение, услугу или какую-либо выгоду, чтобы оказать воздействие или поощрить работника в связи с заключением или исполнением какого-либо соглашения между компанией «Глория Джинс» и контрагентом («Соглашение»).

(в) своевременно сообщал компании «Глория Джинс» какую-либо просьбу или требование в отношении любого неправомерного финансового или прочего преимущества любого рода, полученного контрагентом в связи с выполнением Соглашения.

1.2 Контрагент обязуется защищать компанию «Глория Джинс» от всех без исключения убытков, ответственности и/или претензий (включая государственные штрафы и штрафные санкции), понесенных компанией «Глория Джинс» или предъявляемых ей в результате неспособности контрагента вести свою деятельность в соответствии с настоящей Политикой.

1.3 Делопроизводство, аудит и прочие связанные с этим условия и обязательства, указанные в Соглашении, наравне применимы к обязанности контрагента вести свою деятельность в

**APPENDIX NO 1 To the CONTRACT
No 837/KP-14-FHK dated 17.12.2014**

**CJSC “Gloria Jeans Corporation”
Contractors Anti-Corruption Policy**

Purpose

To communicate CJSC “Gloria Jeans Corporation” Anti-Corruption Policy (“Policy”) that sets forth its requirements for its contractors and contractors’ personnel (individually and collectively “contractors”) providing services to Gloria Jeans Company and its direct and indirect subsidiaries (“Company») across all of Gloria-Jeans’s lines of business and in each region of the world in which Gloria Jeans Company operates. Contractors are required to notify their employees, affiliates, contractors, agents, and subcontractors (collectively “contractors’ personnel”) of the Policy.

Compliance Responsibilities

1.1 Contractor will ensure that contractor and contractors’ personnel:

(a) comply with all applicable laws relating to bribery, money laundering and/or corruption.

(b) do not provide, offer, promise, or grant to any Gloria Jeans Company employee or contractors any gift, gratuity, service, favor, or anything else of value to influence or reward that employee or contractor in connection with any agreement between Gloria Jeans Company and contractor (“Agreement”).

(c) promptly report to Gloria Jeans Company any request or demand for any undue financial or other advantage of any kind received by contractor in connection with the performance of the Agreement.

1.2 Contractor will indemnify Gloria Jeans Company against any and all losses, liabilities and/or claims (including government fines and penalties) incurred by, or awarded against, Gloria Jeans Company as a result of any contractor’s failure to conduct business in compliance with this Policy.

1.3 The record keeping, audit and other related terms and obligations set out in the Agreement will equally apply to contractor's obligation to conduct business in compliance with this Policy and, without limitation,

соответствии с настоящей Политикой и без исключений распространяются на все платежи, осуществляемые контрагентом в связи с Соглашением и его обязательствами перед компанией «Глория Джинс». Кроме того, если компания «Глория Джинс» в разумной степени заподозрит, что контрагент не ведет свою деятельность в соответствии с настоящей Политикой, компания «Глория Джинс» и ее сторонние представители будут иметь право на незамедлительное получение доступа и получение копий документов и прочих данных, хранимых в офисе контрагента, и на встречу с контрагентом для проведения проверки соблюдения контрагентом его обязательства по настоящей Политике. Контрагент обязуется оказывать всяческое необходимое содействие в проведении такой проверки.

1.4 Контрагент в дальнейшем заявляет и гарантирует что ни контрагент, ни любой из его управляющих или служащих:

(а) не был обвинен в каком-либо правонарушении, в том числе взяточничестве или коррупции, мошенничестве или непорядочности;

(б) не был и не является объектом какого-либо расследования, следствия или судебного процесса, проводимого каким-либо государственным, административным или контролирующим органом в отношении какого-либо правонарушения или предполагаемого нарушения в соответствии с настоящими Требованиями; или

(в) не был или считался каким-либо государственным органом лишенным прав, отстраненным, рекомендованным для прекращения или отстранения, или иным образом неправомерным для участия в программах государственных закупок или иных государственных контрактах.

1.5 Неспособность вести деятельность в соответствии с настоящей Политикой будет считаться невосполнимым существенным нарушением Соглашения и, невзирая ни на какие положения в Соглашении, будет давать компании «Глория Джинс» право на незамедлительное расторжение Соглашения на основании письменного уведомления.

1.6 Если компания «Глория Джинс» расторгает Соглашение по причине неспособности контрагента вести деятельность в соответствии с настоящей Политикой, контрагент не будет иметь права требовать компенсацию или любое дальнейшее денежное возмещение независимо от каких-либо видов деятельности или соглашений с третьими сторонами, которые контрагент заключил до такого расторжения.

1.7 Невзирая на любое другое положение в Соглашении, компания «Глория Джинс» не будет обязана выполнять или воздерживаться от выполнения какого-либо действия, которое, по ее

will extend to all payments made by contractor in connection with the Agreement and its obligations to Gloria Jeans Company. In addition, if Gloria Jeans Company reasonably suspects contractor to have failed to conduct business in compliance with this Policy, Gloria Jeans Company and its third party representatives will have the right to immediately access and take copies of records and other information held at contractor's premises and to meet with contractor to audit contractor's compliance with its obligations under this Policy. Contractor will give all necessary assistance to the conduct of such audit.

1.4 Contractor further represents and warrants that neither contractor nor any of its principals and officers:

(a) has been convicted of any offense involving bribery or corruption, fraud or dishonesty;

(b) has been or is the subject of any investigation, inquiry or enforcement proceedings by any governmental, administrative or regulatory body regarding any offense or alleged offense under the Relevant Requirements; or

(c) has been or is listed by any government agency as being debarred, suspended, proposed for suspension or debarment, or otherwise ineligible for participation in government procurement programs or other government contracts.

1.5 Failure to conduct business in compliance with this Policy will be deemed an incurable material breach of the Agreement and notwithstanding anything else contained in the Agreement, will entitle Gloria Jeans Company to terminate the Agreement immediately upon written notice.

1.6 If Gloria Jeans Company terminates the Agreement for failure to conduct business in compliance with this Policy, contractor will not be entitled to claim compensation or any further remuneration, regardless of any activities or agreements with third parties that contractor may have entered into before termination.

1.7 Regardless of any other provision in the Agreement, Gloria Jeans Company will not be obliged to do, or omit to do, any act which would, in its reasonable opinion, put it in breach of the Relevant

разумному мнению, приведет к нарушению соответствующих Требований.

1.8 Компания «Глория Джинс» имеет право подать в суд на контрагента, сотрудники которого предлагали взятки и откаты или совершали иные действия, прямо предусмотренные и запрещенные настоящей Политикой в пользу сотрудников компании «Глория Джинс» для получения преимуществ при переговорах, обвинив в причинении ущерба и направив соответствующим правоохранительным органам заявления о мошенничестве.

Генеральный директор

М.п.



Мария В. Островская

Requirements.

1.8 Gloria Jeans Company will be entitled to file a suit against any contractor which employees were offering bribes and illicit payoffs or committed any other actions expressly specified and prohibited by this Policy, in favor of Gloria Jeans employees for obtaining advantages in negotiations, and convict them of damages incurred and provide the regulatory authorities with its statement of fraud.

General Director

Seal



Maria V. Ostrovskaya

Согласен:

М.п.



Чжао Цзуньцзи

Agree:

Seal



Zhao Junjie